醴陵茶山恒大建材有限公司“4·12”一般坍塌事故调查报告

醴陵市政府事故调查组

2024年7月4日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）项目概况

（三）企业安全管理情况

（四）事故发生经过

（五）事故现场查勘情况

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

二、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

（二）事故信息报告情况

三、事故原因

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）有关责任人员的责任认定及处理建议

（二）有关责任企业的责任认定及处理建议

五、事故主要教训

六、事故整改和防范措施

醴陵茶山恒大建材有限公司“4·12”一般坍塌事故调查报告

2024年4月12日9时55分许，醴陵市恒大建材有限公司发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失128.87万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)和《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发[2022]9号）规定的要求，经醴陵市人民政府同意由醴陵市安委会于2024年4月16日成立“4.12”事故调查组(以下简称调查组)，由醴陵市人民政府牵头，市应急管理局、市公安局、市自然资源局、市人社局、市总工会、茶山镇为成员单位，特邀市纪委监委全程监督，株洲市应急管理局、株洲市自然资源和规划局全程指导。通过现场勘察、调查取证、综合分析和论证，查明了事故的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，醴陵茶山恒大建材有限公司“4·12”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发单位概况

醴陵市恒大建材有限公司（以下简称：恒大建材），统一社会信用代码为91430281**********，法定代表人潘*军，注册地址为湖南省株洲市醴陵市茶山镇栗山坝居委会。为中型金属非金

属露天矿山，主要从事建筑石料用灰岩露天开采、石料加工；建筑材料（不含硅酮胶）销售。

恒大建材营业执照办理时间为 2011 年 7 月 6 日，统一社会信用代码 91430281**********，期限至 2031 年 7 月 5 日。采矿许可证编号为 C430200**********154564，有限期为 2022 年 12 月 28 日至 2027 年 12 月 28 日。安全生产许可证编号（湘）FM 安许证字〔2024〕B002 号，有效期为 2024 年 1 月 24 日至 2027 年 1 月 23 日。证照均在有效期内。

恒大建材矿区面积 0.1142km²，该采矿权范围由 14 个拐点圈定，生产规模为 90.0 万吨/年。矿区开采最高开采标高为+225m,最低开采标高为+65m。矿山开采设计为首先开采东翼山坡，拆除碳酸钙厂后形成+140m 安全平台，首采平台布置在+125m,开采+125m 至+140m 矿石。将东翼山坡+125m 平台开采完毕后，停止东翼山坡开采，开始开采北翼山坡+200m 安全平台。北翼山坡按从上至下顺序进行开采。事发时企业仍在东翼山坡开采。

（二）企业安全管理情况及特种作业人员持证情况

恒大建材成立了安全生产管理机构，配备了相应的安全管理人员和铲装运输作业人员，做到了经考核合格后持证上岗，各岗位操作规程、安全管理措施较为完善和规范，制定了风险管控责任范围和责任人，编制了事故应急救援预案，建立健全

了双重预防机制，明确工作内容、职责分工、保障措施等相关内容。

企业安全管理机构及人员配备情况如下：潘*军为法定代表人任矿长全权负责全矿各项工作，刘*伟任安全副矿长，配备有2名专职安全员均持证上岗，具备相关的安全管理资质。

（三）事故发生经过

2024年4月1日8时至12日8时，醴陵市连日暴雨，区域累计降水量达123.3毫米。2024年4月11日晚，恒大建材北翼+155米标高（非开采区域）道路边坡以下部分出现少量落石，4月12日9时，企业安全副矿长刘*伟安排邱*（男，42岁，恒大建材挖掘机司机）前去+90米标高清理落石。9时55许，恒大建材北翼+155米标高（非开采区域）道路边坡出现大面积坍塌，始发坍塌点位于恒大建材矿界外，滑落土石冲击下方+90米标高作业的挖掘机，挖掘机受冲击跌落至+80米标高，挖掘机驾驶室被落石打击挤压变形，导致挖掘机司机邱*被困。司机邱*经紧急救援于11时20分救出，随后120急救车送医院抢救，经抢救无效于12时5分死亡。

（五）事故现场勘查情况

对事故现场进行查勘如下：

事发地在醴陵市茶山镇恒大建材北翼山坡+155米标高道路边坡，始发坍塌点位于恒大建材矿界外，土石大部份滑落滞停于恒大建材+110标高，小部分滑落至+90、+80米标高。经现场查

勘，事发前挖掘机位于+90m 标高，现场无其他人员。事故发生后，挖掘机受到滑落土石冲击跌落至+80 米标高，挖掘机驾驶室被落石挤压变形。



图 1 坍塌主体区域图



图 2 矿区北翼山坡坍塌现场图

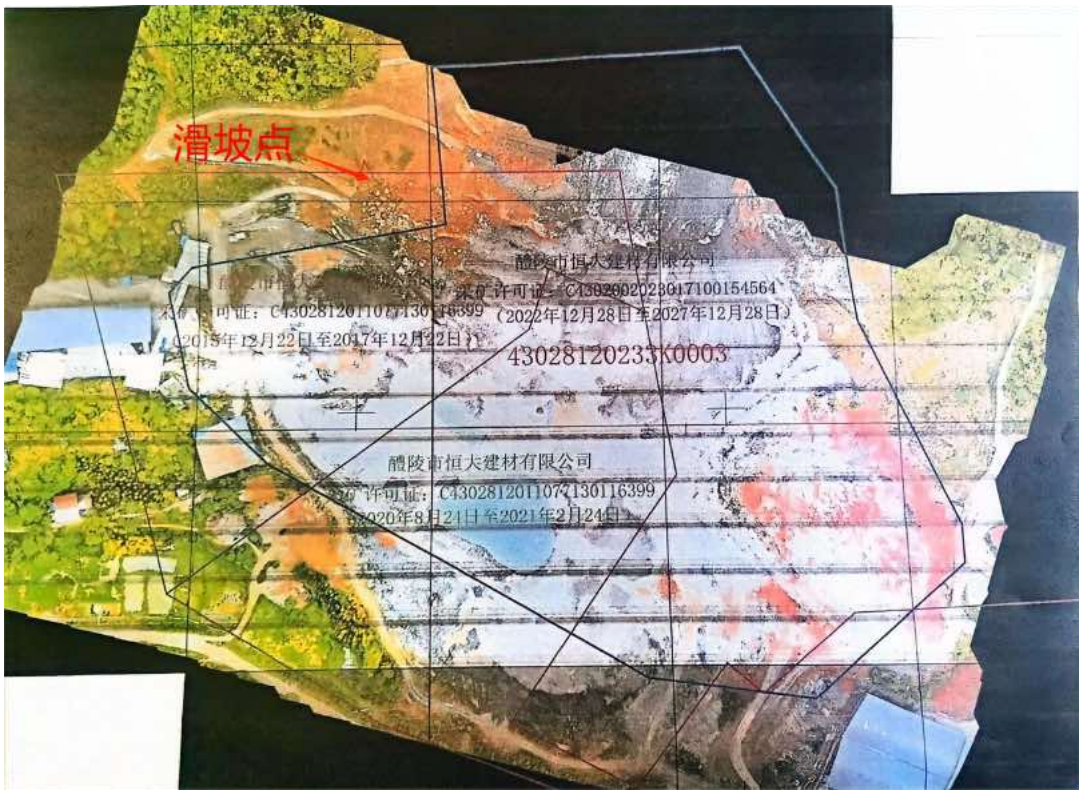


图 3 自然资源部门卫片图

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1. 事故造成的人员伤亡情况

姓名：邱*，男，42 岁，身份证号：430281**********，湖南省醴陵市茶山镇龙井社区人，为恒大建材挖掘机司机。

2. 直接经济损失情况

事故造成直接经济损失为 128.87 万元。

二、事故应急处置情况

（一）应急处置情况

4 月 12 日 9 时 55 分左右事故发生后，巡查员徐*春当时在现场巡查，发现坍塌后立即打电话给班组长徐*伟，过了 2 分钟

左右，班组长徐*伟到达现场，便和徐*春一起组织施救，同时打电话给安全副矿长刘*伟，几分钟后刘*伟和安全员易*疆先后赶到现场，拉起了警戒线并打电话上报了矿长潘*军，同时疏散了围观的人员。

10 时 5 分，安全员易*疆到达现场后立即拨打了 120 急救电话，请求救护车及医护人员救援，10 时 30 分左右救护车及医护人员到达矿山。

其间，班组长徐*伟和巡查员徐*春到达现场后用氧割设备对变形挖掘机驾驶室进行切割，11 时 20 分左右，切割完成，将邱*从驾驶室抬出来，当时救出时还有生命体征，急救医生随即对邱*进行现场急救后便送往医院抢救，经抢救无效于 12 时 5 分死亡。

（二）事故信息报告情况

2024 年 4 月 12 日上午 10 时 35 分左右，恒大建材安全副矿长刘*伟向茶山镇人民政府报告，称恒大建材发生一起事故，造成 1 人被困，茶山镇人民政府于 11 时 20 分左右向醴陵市应急管理局报告，醴陵市应急管理局于 11 时 50 分左右向株洲市应急管理局报告。接到报告后，醴陵市应急管理局、茶山镇、栗山坝村、企业负责人第一时间组织救援，国家矿山安全监察局湖南局、湖南省应急管理厅、株洲市应急管理局相关人员第一时间赶到现场核实情况，对事故现场进行了初步询问和了解，并形成了快报

材料。

三、事故原因

（一）直接原因：

1、员工邱*风险辨识能力不足、安全意识淡薄，违反操作规程，在未确认上部边坡是否安全的情况下从边坡下部清理落石。

2、恒大建材道路边坡地质结构状况差，同时存在着暴雨等诱发边坡坍塌的外在非人为干扰因素，最终边坡失稳而发生坍塌。

（二）间接原因：

1、企业在矿区周边风险辨识能力、地质灾害防治上能力不足，认识上、技术上存在着局限性。

2、企业在汛期对矿区周边山体边坡稳定性排查治理上采取的安全防范措施不到位。

3、企业安全生产主体责任落实不力。一是违规作业，劳动组织不合理。企业未事前确认北翼山坡上部边坡是否稳定的情况下，安排挖掘机司机从下部台阶清理落石。二是现场安全管理不到位。现场无安全管理人员，安全管理人员未严格履行现场管理职责，未能及时观察发现并排除存在的安全隐患，有明显的管理漏洞。三是企业安全教育和培训不到位，安全管理人员和挖掘机司机都违反了公司岗位安全管理制度和操作规程，没有做到本岗位应当履行的职责和安全规定，安全教育流于形式。

四、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）有关责任人员的责任认定及处理建议

1.不予追究责任人员

邱*，男，42岁，群众，湖南省醴陵市茶山镇龙井社区人，为恒大建材挖掘机司机。作为当事人，安全意识淡薄，违规操作，不做安全确认，在边坡发生坍塌时来不及躲避，导致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.追究责任人员

潘*军，男，群众，恒大建材法定代表人（矿长）。作为恒大建材安全生产主要负责人，未依法履行主要负责人安全管理职责，全员安全生产责任制未能有效落实到位，对企业在危险作业管理、安全教育培训等方面存在的问题失察，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]第（一）项、第（三）项、第（五）项规定。建议由醴陵市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]的规定予以行政处罚。

---

1 第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

2 《中华人民共和国安全生产法》 第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

刘*伟，男，群众，恒大建材安全副矿长。作为安全副矿长，违章指挥，对现场安全管理、监督检查、教育培训不到位，对事故负安全管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[3]第（二）项、第（五）项、第（六）项规定。建议由醴陵市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的规定予以行政处罚。

（二）有关责任单位的责任认定及处理建议

恒大建材未严格落实企业安全生产主体责任，对作业人员安全教育培训和现场作业安全管理不到位，对事故负主要责任。

1. 依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[5]规定，建议由醴陵市应急管理局对恒大建材予以行政处罚。

五、事故主要教训

恒大建材安全生产主体责任落实不到位，对作业人员安全培训教育不到位，安全教育流于形式。劳动组织不合理，企业未事前确认北翼上部边坡是否稳定的情况下，安排挖掘机司机从下部

3 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

台阶清理落石。现场安全管理不到位，现场无安全管理人员，安全管理人员未严格履行现场管理职责，未能及时观察发现并排除存在的安全隐患，有明显的管理漏洞。员工邱*安全意识淡薄，未确认安全的情况下就开始从下部清理落石，酿成事故，教训惨痛。

六、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，履行监管监察职责。一是认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于应急管理、安全生产工作的重要论述和指示批示精神，并结合本地区实际，并进一步修订落实金属非金属地下矿山、尾矿库安全生产包保责任制。二是贯彻落实和推动执行矿山安全生产法律法规，落实国务院安委会以及应急管理部、国家局和上级政府有关工作要求。持续开展安全宣传进非煤矿山，通过开设非煤矿山安全生产“大讲堂”“大家谈”“公开课”等形式集中宣讲、培训辅导，大力宣传安全生产政策法规，重点宣传解读《安全生产法》《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等，讲清安全管理的底线和“高压线”，督促非煤矿山企业制定职工素质提升计划，提高从业人员安全意识和安全技能，每月30日定为“安全教育日”，开展安全教育培训、应急演练等，提升安全意识。

（二）认真吸取事故教训。醴陵市非煤矿山要认真汲取事故教训，切实贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》安委〔2024〕1

号、《湖南省进一步加强矿山安全生产工作的若干措施》湘政办发〔2024〕10号等有关法律文件规定，深刻汲取事故教训，举一反三。切实履行企业安全生产主体责任，认真开展安全风险辨识评估和隐患排查治理，进一步建立健全安全管理制度和安全技术操作规程，加强人员教育培训，加大安全投入，消除事故隐患，杜绝伤亡事故，确保安全生产。

（三）开展各项安全生产专项整治行动。结合醴陵市安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）、非煤露天矿山安全生产专项整治、非煤地下矿山顶板安全管理专项整治、矿山提升运输设备安全专项整治、非煤矿山安全生产综合整治，对照新重大事故隐患判定标准，加大执法频率，采取“四不两直”、突击检查等方式，发现重大事故隐患或者严重违法行为，用最严厉的执法手段震慑违法主体，依法采取现场处理、行政强制、行政处罚等措施，为全市非煤矿山安全生产保驾护航。

（四）强化“打非治违”，切实发挥联合惩戒的震慑作用。将对长期停产停工非煤矿山，压实地方政府职责，落实好明查暗访、绞车上锁、封条等多种有效办法，对存在“五假五超三瞒三不”和“六严禁三严格”等重大安全隐患的非煤矿山，综合采取公开曝光、停产整顿、上限处罚和联合惩戒等措施，确保打得准、打得狠、打出实效。同时，进一步加强部门联动机制，共同打击非法采矿行为。

（五）加大推进矿山“智能化”建设，提升安全生产水平。我市将进一步完善非煤矿山安全生产规划，结合《湖南省非煤矿山智能化建设实施方案》文件的要求，倒排工期，按期按要求完成安全监测监控、人员位置监测、视频巡查、通信联络及井下应急广播系统等系统建设和升级改造任务，通过科技手段助力监管执法，最大程度地降低非煤矿山生产过程中的风险和安全隐患。

“4·12”事故调查组

2024年7月4日